國立臺北藝術大學選送學生赴外交換

行 政 契 約 書

國立臺北藝術大學
選送學生赴外交換行政契約書

第一條 契約當事人

甲方：國立臺北藝術大學

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 君（即獲選送之本校學生）

乙方連帶保證人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 君(或商號)

第二條 契約目的

一、甲方依「國立臺北藝術大學國際交換學生出甄選辦法」「教育部鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習補助要點」之規定，選送乙方前往＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（交換學校）研修，進行兩校間交換研修計劃，乙方同意接受甲方之選送，雙方爰依法簽訂本行政契約書，以為雙方間權利義務之依據。

二、自費赴外交換之學生，不受「教育部鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習補助要點」之規範。

第三條 研修期間

乙方本契約預定自研修期間為民國＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止，赴外研修，為期＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月。

第四條 研修主題

一、乙方預定研修主題（系所）為 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/預定系所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

二、乙方為碩士班、博士班，出國研修期間預定接受＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿教授之指導。(學士班免填)

第五條 契約期間

本契約期間自乙方接受甲方甄選時起，包括乙方在國外之研修期間，及至乙方返國報到並完成履約義務為止。但乙方之違約責任，不在此限。

第六條 研修獎學金

乙方獲選送赴國外研修之獎學金總金額為新台幣＿＿＿＿＿＿＿＿元整。(自費赴外交換者免填)

第七條 乙方出國前義務

一、簽約與出國期限

乙方應於預定出國前兩個月與甲方簽訂「國立臺北藝術大學選送學生赴外交換行政契約書」(下稱本契約)，並至遲於民國＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿＿日前出國研修。除有不得已之事由經本校確認屬實者外，乙方逾期未簽約或未出國者，視同放棄本件研修權利。

二、參加「獎助生出國研修發表會」

乙方應參加甲方所舉辦之「獎助生出國研修發表會」(獲獎生留學研習會)。乙方如為公費生(指獲教育部學海飛颺或學海惜珠計畫之獎助者），亦同。

三、獎學金證明

申請國外研修大學（機構）入學許可、指導教授研究許可時，如有需要得向甲方申請核發獎學金證明。

四、駐外機構

本契約所稱駐外機構，其轄區之劃分依「教育部駐外各文化組轄區及服務、兼辦區乙覽表」，或教育部指定之駐外機構。

五、研究計畫（主題）

乙方於徵選階段所提書面審查之研究計畫（主題）不得變更。於出國研修前，能提出具體說明者，其研修國家、大學或指導教授，得申請轉換一次。如乙方未經同意任意變更者，喪失赴外研修/獎學金資格，甲方即不授予赴外研修之許可，並停止發給研修獎學金及各項費用，乙方並應即於甲方通知發文日起90日內，退還已領取之獎學金及費用，逾期者，依有關追償獎學金之規定辦理。

六、國外大學（機構）及指導教授同意函

乙方應自行申請教育部認可國外大學（機構）之入學(研究)許可、指導教授同意函。其赴美國留學或研究者，限申請 DS-2019 FORM，俾美國權責機構據以核發（J-1）交換學生或研究人員簽證；有關此簽證相關事項，請逕洽美國在台協會。

七、研修獎學金之申請

（一）乙方應於預定出國日前一個月前，依規定向甲方提出研修獎學金之申請。

（二）乙方自出國之日起開始請領獎學金，其未經甲方核准發給獎學金前已出國

者，使同拋棄其出國前已可請領獎學金部分之權利。

八、研修獎學金之補助核發

乙方若為公費赴外研修，於取得研修國家簽證後，即可持護照、簽證文件、國外研修學校（機構）或指導教授同意函正本及影印本（正本驗訖發還）、研修計畫書（須包括研修期間、擬進修系所簡介、課程概況、研修課程及學分修習計畫等），完成簽約之行政契約書第一頁影本、外幣存款帳戶封頁影本（或國內任一家銀行存款帳戶封頁影本），向甲方申請百分之八十獎學金補助款。乙方於國外研修返國後，須再檢附相關單據及研修心得報告書，方得向甲方請領其餘百分之二十之獎學金補助款。

九、入出境許可、護照與簽證

乙方入出境許可、護照與留學國簽證之申請，均應自行及時辦理；如有任何延滯或不能成行之情事，均由乙方自行負責。

第八條 乙方研修期間之義務

一、乙方研修期程不得低於一個學期或學季，最高以一年為限。

二、乙方於抵達國外逾30日仍未向甲方核定之交換學校（機構）報到，視同乙方未依約從事研修，甲方即得取消其赴外交換資格。乙方若為公費生則取消資格並停止發給獎學金，並應於甲方通知送達後30日內償還已領取之一切費用，如逾90日內仍未償還，甲方即依有關追償獎學金之規定辦理。

三、乙方應於甲方規定研修結束後14日內（依護照入境日期次日起算為第1日），繳交甲方研修心得報告書電子檔及交換學校(機構)成績單(證明)紙本各一份。

四、乙方未如期繳交前述任一資料，經甲方書面限期催告補繳仍未補正者，視同乙方未依約從事研修，甲方得追償乙方已領取之獎學金。

五、乙方因特殊或緊急事故，需於領取獎學金期間回國處理者，一年內返國日數累計以30日為限，逾30日者，除有正當理由經書面申請獲甲方許可者外，甲方有權取消乙方之交換學生資格，除停發獎學金外，並得依規定追償乙方已領取之獎學金及各項費用。

六、乙方因違反本契約規定，而有應償還獎學金情事者，甲方除通知乙方償還獎學金外，並得限制乙方不得再參加或申請甲方有關教育部舉辦之各類留學獎學金甄選及申辦留學貸款。

七、乙方有溢領或應償還獎學金之情形者，應於甲方通知後60日內，按甲方計算之金額，償還。甲方並得將催告乙方償還溢領或獎學金之書面副本通知乙方保證人，使督促乙方依約償還款項。

八、乙方於接獲前項通知後逾90日仍未償還者，甲方即得向乙方保證人追償乙方應

償還之全部獎學金額。

九、乙方於交換學校完成註冊手續後，即視同兼為該校學生，應遵守本校、交換學校及當地國一切規定，不得有損及兩校校譽或觸犯兩國法律之行為。若因違反當地法規而影響本校校譽, 包含交換學校不續約, 或者其他不利本校之情事, 本校有權向乙方求償相當於獎學金總額之懲罰性違約金。

第九條 乙方回國後義務

一、乙方赴國外交換學校（機構）研修期間應保有甲方學籍（未休學），並應於研休期限屆滿後30日內返國向甲方報到。

二、乙方如有休學、退學、逾期返國報到、返國後14日內未上傳研修心得至教育部獎學金平台等違反契約情事者，甲方得依約追償所有乙方已領獎學金後繳還教育部。

第十條 乙方之誠實義務、償還及損害賠償責任

乙方申請獎學金所附資料及相關證明文書如有虛偽不實或不符獎助申請資格，經查證屬實者，溯及喪失獎助資格，其已領取之獎學金，應全額償還甲方；且經限期通知逾期未全額償還者，甲方即依有關追償獎學金之規定辦理。

第十一條 乙方連帶保證人責任

一、乙方應覓具有完全行為能力之保證人一人(或商號)，就乙方依本契約應償還甲方獎學金、溢領金額與支付違約金之義務，以及乙方在交換學校違反校方規定滋生之損害賠償責任，連帶負償還及賠償責任；後者經本校依交換學校通知代償者，亦同。

二、保證人資格如下：

（一）乙方之父母或監護人。

（二）如父母或監護人無法承擔保證人之責任，得另覓其他已成年之保證人，並檢附其下列任一文件：

1. 最近之全年薪資所得新臺幣36萬元以上之證明影本（簽名蓋章加註「與正本相符」）
2. 在職證明與最近之新臺幣36萬元以上扣繳憑單影本。
3. 新臺幣36萬元以上之存款證明。

（三）乙方辦理舖保者，其保證商號資本額應在新臺幣 50 萬元以上，由負責人檢具最近半年營業稅繳納證明影本、詳實填妥資料表中各項資料後簽名，

並加蓋商號印章。

（四）有下列情形之一者，不得為乙方之保證人：

1.自然人或營利事業【舖保】之負責人與乙方有配偶關係者。

2. 領取政府各類公費或留學獎學金赴國外進修且尚未返國履行服務義務者。

（五）保證人所負保證責任之期限，至乙方依約完成研修，並返國完成履行契約各項義務為止。

第十二條 乙方及連帶保證人逕受強制執行之約定

乙方及其連帶保證人就本契約之給付義務，願連帶負清償責任，並願依行政程序法第一四八條規定自願逕受強制執行，並連帶賠償本校訴訟及強制執行費用（包括甲方律師費）。

第十三條 有關研修獎學金規定之適用

本契約之附件，以及政府或甲方現在或未將來所訂定、修正有關研修獎學金之一切規定，均為本契約內容之一部分。

第十四條 契約之補充

本契約未盡事宜悉依「教育部鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習補助要點」、「國立臺北藝術大學國際交換學生出國甄選辦法」及其他法令規章辦理。

第十五條 準據法

本契約之簽訂與解釋準據中華民國法律。

第十六條 契約份數

本契約書正本 **一式三份** ，由甲、乙方及乙方連帶保證人各執一份為憑。

第十七條 乙方及乙方連帶保證人之聲明

乙方及乙方連帶保證人謹此聲明，均確實於簽署本契約前均確實已經逐條詳閱契約全文以及其附屬文件資料，對於契約內容均已全部了解且完全同意，始簽名於本契約書下方簽名欄。

立契約書人

甲　方：國立臺北藝術大學

代表人：校長 劉錫權

地　址：台北市北投區學園路一號

乙　方：

姓　　名：　　（親自簽名後蓋章）

身分證字號：

住　　址：

乙方保證人：(自然人)

姓　　名：　　（親自簽名後蓋章）

身分證字號：

住　　址：

乙方保證人：(商號)

商 號 名稱：　　（蓋章）

負　責　人：　　（親自簽名後蓋章）

統 一 編號：

地　　址：

中　華　民　國 _____ 年 _____ 月 _____ 日